

Marisa Tiansay Abdullah

lawan

Zeti binti Ismail

Mohd Faizal bin Ismail

Farah Ina binti Ismail

Ahmad Azzam bin Ismail

Ahmad Ikram bin Ismail

Amir Hakim bin Ismail

Mohd Wali bin Ismail

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) 20 Julai 2023 / 2 Muharam 1445H.

Kes Semakan No. 10000-003-0050-2022

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: *Puan Nurhidayah binti A Bakar dari Tetuan Kamar Ainiah & Co.*

Peguam Responden-responden: *En. Muhammad Nakhaie bin Ishak dari Tetuan J.Lee & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 13/6/2022 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan yang diikrarkan pada tarikh yang sama bagi menyemak Perintah Permohonan Pengesahan Hibah yang

telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam (YA Hakim Bicara) 24/2/2020 pada 24/2/2020. Terma perintah tersebut adalah seperti berikut:

- i. *Mahkamah menerima tuntutan hibah oleh Plaintiff.*
- ii. *Mahkamah berpuashati bahawa hibah melalui dokumen Perjanjian Hibah bertarikh 6/3/2019 adalah telah memenuhi rukun dan syarat hibah.*
- iii. *Mahkamah mensabitkan hibah yang berlaku pada 6/3/2019 melalui dokumen Perjanjian Hibah adalah sah menurut undang-undang dan Hukum Syarak selari dengan seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam (Negeri Selangor) 2003.*

[2] Berdasarkan Notis Permohonan semakan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah ini untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Deklarasi bahawa penghibahan saham pada 6/3/2019 sebanyak 4,690,367 unit milik Allahyarham Ismail bin Mohamad di dalam Sri Alam Sdn Bhd (“saham pertama”) kepada Responden-responden adalah tidak sah dari segi hukum syarak dan undang-undang.
- ii. Deklarasi bahawa penghibahan saham pada 6/3/2019 sebanyak 467,600 unit milik Allahyarham yang sedang dipegang oleh Mohamed bin Mustapha di dalam Sri Alam Sdn Bhd (“saham kedua”) kepada Responden-responden adalah tidak sah dari segi hukum syarak dan undang-undang.

- iii. Deklarasi bahawa saham milik Allahyarham Ismail bin Mohamad tersebut adalah merupakan sebahagian daripada aset harta pusaka Allahyarham ketika kematiannya pada 30/3/2019.
- iv. Perintah bertarikh 24/2/2020 dalam Kes No: 10400-044-0037-2020 yang mensabit hibah saham-saham tersebut kepada Responden-responden hendaklah dibatalkan.
- v. Lain-lain relief yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah yang Mulia dan
- vi. Kos tindakan ditanggung oleh Responden-responden.

FAKTA KES

[3] Allahyarham Ismail bin Mohamad (Allahyarham) dan Pemohon telah bernikah pada 15/6/1990 dan telah bercerai secara ta'liq di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 4/5/2017.

[4] Pemohon dan Allahyarham telah dikurniakan seorang cahayamata iaitu Responden ketujuh.

[5] Pada 6/3/2019, Allahyarham telah membuat satu perjanjian hibah dengan Responden-responden di mana Allahyarham telah menghibahkan saham-saham milik Allahyarham di dalam Syarikat Sri Alam Sdn Bhd iaitu sebanyak 4,690,367 unit kepada Responden-responden secara sama rata.

[6] Pada tarikh yang sama, Allahyarham telah membuat satu perjanjian hibah dengan Responden-responden di mana Allahyarham telah menghibahkan saham-saham sebanyak 467,600 unit yang dipegang atas nama pemegang amanah Mohamed bin Mustapha kepada Responden-responden secara sama rata.

[7] Allahyarham telah meninggal dunia di Hospital Tanah Merah Kelantan pada 30/3/2019 kerana kanser darah.

[8] Selepas kematian Allahyarham, Responden 1 pada 16/1/2020 telah memfailkan permohonan pengesahan hibah melalui Saman No: 10400-044-0037-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bagi menentu sahkan dokumen pengesahan hibah bertarikh 6/3/2019 antara Allahyarham dengan Responden-responden.

[9] Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 24/2/2020 telah meluluskan permohonan pengesahan hibah tersebut dan memutuskan perintah sebagaimana di perenggan pertama di atas.

[10] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut berkaitan dengan saham-saham milik Allahyarham yang berada di dalam Syarikat Sri Alam Sdn Bhd kerana saham-saham ini merupakan sebahagian daripada harta dalam tuntutan harta sepencarian yang difailkan oleh Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan melalui Kes Saman No: 14200-017-0118-2018.

[11] Lanjutan itu, Pemohon telah memfailkan semakan terhadap keputusan tersebut di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 13/6/2022.

ALASAN SEMAKAN

[12] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- i. Perintah Permohonan Pengesahan Hibah melalui Kes Saman No: 10400-044-0037-2020 yang diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor ke atas saham-saham milik Allahyarham Ismail bin Mohamad di dalam Sri Alam Sdn Bhd adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum syarak dan undang-undang.
- ii. Penghibahan saham-saham yang dilakukan oleh Allahyarham pada 6/3/2019 adalah ketika dalam keadaan *marad al maut* di mana Allahyarham telah meninggal dunia pada 30/3/2019 iaitu 3 minggu selepas hibah tersebut dibuat.
- iii. Pemohon dalam proses perbicaraan tuntutan harta sepencarian bersama Allahyarham di mana Sri Alam Sdn Bhd telah dimajukan semasa tempoh perkahwinan Pemohon dengan Allahyarham selama 27 tahun.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[13] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan seksyen Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003] yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[14] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[15] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes ***PP lwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112*** menjelaskan seperti berikut:

*“In a revision the main question to be considered is **whether substantial justice has been or will be done** and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice.”*

Melalui kes tersebut, YA Hakim telah memberi panduan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan

dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah rendah harus diganggu demi kepentingan keadilan.

[16] Sebelum pertimbangan lanjut diberikan kepada permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan adalah bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[17] Prosiding semakan juga adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[18] Dalam hal ini kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 yang telah kami jelaskan. Kami perturunkan arahan amalan yang dimaksudkan sebagaimana berikut:

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah/Penghakiman/Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran/Al-Sunnah/Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah/Penghakiman/Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta /Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan/kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan*

seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.

- iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
-
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 - 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan/perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[19] Selain itu, sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada kes-kes yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini yang telah memberikan panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja. Antaranya dalam kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah**, JH 36 (2), kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No.

10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[20] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan autoriti kes-kes di atas, maka apa yang dapat disimpulkan adalah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara. Ia memberi maksud perintah atau penghakiman yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara ternyata telah membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[21] Berdasarkan panduan yang diberikan melalui peraturan 5 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang kami nyatakan pada perenggan di atas, adalah jelas menunjukkan semakan bagi kes yang telah diputuskan dibolehkan jika kepada telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak.

[22] Kami mendapati kes hibah yang ingin disemak oleh Pemohon adalah berkait rapat dengan kes harta sepencarian dan beberapa kes lain yang telah difailkan oleh Pemohon di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur kerana melibatkan sebahagian besar aset-aset yang sama. Oleh itu, isu awal yang akan kami putuskan sebelum memutuskan tentang isu-isu meritnya adalah sama ada Pemohon membuat permohonan Semakan ini secara pra-matang (*pre-mature*) atau sebaliknya. Sekiranya permohonan Semakan ini dibuat secara pra-matang, maka permohonan ini boleh ditolak tanpa menimbangkan isu-isu atas merit.

[23] Bagi memutuskan persoalan tersebut, kami telah meneliti Affidavit dan hujah yang difailkan serta memanggil pihak-pihak pada 18/4/2023 dan 22/5/2023 bagi mengemukakan kronologi dan status bagi kes harta sepencarian dan yang berkaitan dengannya yang telah difailkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan untuk menentukan sama ada menepati kriteria dan kehendak sesuatu kes yang wajar disemak atau sebaliknya sebagaimana ulasan dan huraian kami di atas.

[24] Hasil pengamatan kami kepada rekod tersebut dan kronologi kes yang melibatkan Permohonan Harta Sepencarian dan kes-kes lain yang berkaitan dengan Pemohon di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Kami dapati Pemohon telah memfailkan Permohonan Harta Sepencarian melalui Saman No: 14200-017-0118-2018 yang mana kes ini telah terhenti disebabkan permohonan Bantahan Awal yang difailkan Allahyarham telah diterima oleh Mahkamah.

[25] Pemohon seterusnya telah memfailkan rayuan bantahan awal terhadap Permohonan Harta Sepencarian tersebut pada 4/3/2019 melalui Rayuan No: 14000-041-0023-2019. Walau bagaimanapun, Mahkamah masih belum mengeluarkan kepada Pemohon Borang MS 30 (Notis Bahawa Salinan Diperakui Bagi Nota Keterangan Dan Penghakiman Sudah Siap) sebagaimana kehendak seksyen 139 (6) Akta Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1998.

[26] Selepas merujuk keseluruhan alasan semakan dan kronologi kes, Kami mendapati bahawa kes ini tertakluk kepada keputusan rayuan Kes Harta Sepencarian yg difailkan oleh Pemohon di Mahkamah Rayuan Syariah di Kuala Lumpur yang masih di peringkat pengurusan kes. Oleh itu kami tidak berhasrat untuk campur tangan melalui permohonan ini kerana ia bersifat pra matang (*pre-mature*).

[27] Merujuk kes Five Star Heritage Sdn Bhd & lain-lain *lawan* Peguam Negara Malaysia dan lain-lain [2019] 6 CLJ 149, Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa:

Isu-isu sama ada Burmese Trust ialah amanah kebajikan awam, atau amanah persendirian, dan siapa yang berhak mendapat Lot 10029 dan premis tersebut akan diputuskan dalam guaman sivil dan saman pemula. Perayu-perayu, dalam permohonan semakan kehakiman, memohon, antara lain, perisytiharan Penang Burmese Trust yang dibuat bawah surat ikatan amanah adalah amanah persendirian yang sah. Tindakan memohon relief sedemikian adalah pra-matang kerana isu-isu ini tidak boleh diselesaikan melalui semakan kehakiman sahaja. Isu-isu ini memerlukan perbincangan dan pemeriksaan serius dalam perbicaraan sebenar. Saksi-saksi perlu dipanggil dan pihak-pihak harus diberi peluang menyuarakan isu-isu tersebut dan agar mahkamah boleh menilai. Ini tentu tidak dapat dijalankan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen sahaja. Dalam rayuan ini, permohonan kebenaran jelas remeh dan menyusahkan kerana terdapat dua guaman yang sedang berjalan yang berhadapan dengan isu-isu sama yang, hingga kini, masih belum dilupuskan.

[28] Selain itu, dalam Kes Badan Pengurusan Bersama Puncak Hijauan Setia dan Kewira Jaya Sdn Bhd *lawan* Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang dan lain-lain [2021] 1 LNS 295, Pemohon-Pemohon telah memfailkan permohonan-permohonan Semakan Kehakiman ini kerana membantah atas cadangan Responden Pertama, Kedua dan Ketiga dalam pengambilan balik tanah. Pertikaian ini melibatkan cadangan proses pengambilan balik tanah mengikut peruntukan Akta Pengambilan Tanah 1960 (Pindaan 1997) (Akta 486). Pada 24/4/2019, Pemohon-Pemohon telah mendapat kebenaran

berkaitan prosiding lanjut dalam pengambilan tanah tersebut digantung sehingga permohonan semakan kehakiman dimuktamadkan. Tiada pengambilan tanah dibuat oleh Responden-responden setelah perintah ini dikeluarkan. Hakim Bicara telah menyatakan di perenggan 16 penghakiman bahawa

[16] Jadi, Mahkamah ini dapati tidak ada pengambilan tanah yang dibuat oleh Responden Kedua bagi Tanah tersebut. Maka dengan itu, permohonan Pemohon-Pemohon bagi Semakan Kehakiman ini adalah pra-matang dan juga diluar ambit Akta 486.

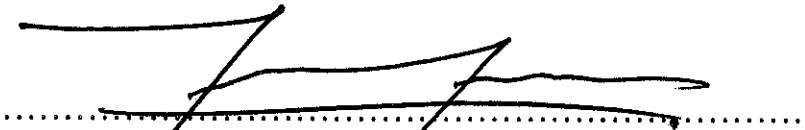
[29] Berdasarkan dapatan-dapatan dan ulasan kami di atas, kami berpuas hati bahawa permohonan semakan Pemohon bersifat pra matang (pre-mature), maka permohonan ini ditolak dengan kebebasan Pemohon memfailkan semula kes apabila Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur telah membuat keputusan berkaitan rayuan Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan Pemohon adalah ditolak.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

s. 71 EPAIS 2003

.....

2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....

3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

